

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 668/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายอ้วน รอดประเสริฐ กับพวก

จำเลย

นางประทุม ปาละสิทธิ์ จำเลยที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202, มาตรา 245

ความว่า จำเลยที่ 3 ได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้จำเลยที่ 3 ไม่ตั้งใจที่จะฎีกาคัดค้านคำพิพากษาของศาลอีกต่อไป จึงขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์แถลงข้างคำร้องว่าได้รับสำเนาแล้ว(อันดับ 114 แผ่นที่ 3)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคสองมาตรา 66 วรรคสองลงโทษจำคุกตลอดชีวิต คำให้การและข้อหาสืบของจำเลยที่ 3 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้จำเลยที่ 3หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยที่ 3 ไว้ 33 ปี 4 เดือน ส่วนข้อหาพร้อมกันจำหน่ายเฮโรอีนไฮโดรคลอไรด์ พิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดฐานร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์น้ำหนัก 2,076 กรัม ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ด้วยแต่เป็นการกระทำความผิดผิดกฎหมายหลายบทที่มีบทลงโทษบทเดียวกันนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสามฎีกา (อันดับ 107,109)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 114 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 3 ถอนฎีกาได้ ให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 3 และให้ศาลชั้นต้นออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้จำเลยที่ 3 ด้วย

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 3 ถอนฎีกาได้ ให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 3 และให้ศาลชั้นต้นออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้จำเลยที่ 3 ด้วย

(ธีรศักดิ์ กรรณสูตร-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ปชา วรรณมพินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ